

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7287/2538

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูไนเต็ดกลอรี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคสอง, มาตรา 655 วรรคสอง

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 197, มาตรา 249

จำเลยที่1มิได้ให้การว่าได้ชำระหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี
จำนวน524,396.24บาทแก่โจทก์ส่วนจำเลยที่2ขาดนัดยื่นคำให้การดังนั้นจำเลย
ที่2ยอมไม่มีสิทธิฎีกาว่าได้ชำระหนี้แก่โจทก์แล้วฎีกาของจำเลยทั้งสองดังกล่าวเป็น
ข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย โจทก์และ
จำเลยที่1ตกลงทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีมีกำหนด12เดือนโดยมีข้อตกลงว่าเมื่อถึง
กำหนดเวลาตามสัญญาหากไม่มีการต่ออายุการเบิกเงินเกินบัญชีเป็นหลักฐานให้
ถือว่าได้มีการตกลงกันให้มีการเบิกเงินเกินบัญชีตามสัญญาต่อไปอีกคราวละ6เดือน
ดังนั้นเมื่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีครบกำหนด12เดือนแล้วโดยโจทก์และจำเลย
ที่1มิได้ตกลงต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีอีกก็ตามทั้งไม่ปรากฏว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
บอกเลิกสัญญาแก่อีกฝ่ายหนึ่งจึงถือได้ว่าสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีดังกล่าวมีการต่อ
อายุสัญญาไปอีก6เดือนตามที่ได้ตกลงกันไว้โจทก์จึงมีสิทธิติดดอกเบี้ยทบต้นระหว่าง
ระยะเวลา6เดือนต่อมา

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้จำนวน 3,370,662.60 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 1,290,063.75 บาท และ ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 13.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,706,759.20 บาท นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระ ขอให้ยึดทรัพย์ จำนวนของจำเลยที่ 2 ออกขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ก็ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 มิได้เป็นหนี้ตามสัญญาวิธีซื้อหาตามฟ้อง จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์แต่อย่างใด จำเลยที่ 1 ได้เดินบัญชีกระแสรายวันในลักษณะการกู้เบิกเงินเกินบัญชีภายในวงเงินที่ตกลงกับ โจทก์และชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ตลอดมาเมื่อสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีครบกำหนด แล้ว โจทก์ยังคงคิดดอกเบี้ยทบต้นจากจำเลยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2532 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2532 อีกจึงไม่ถูกต้องดังนั้นยอดหนี้เบิกเกินบัญชีที่ปรากฏในฟ้องเป็นต้นเงินจำนวน 524,396.25 บาท จึงไม่ใช่ยอดหนี้ที่แท้จริง นอกจากนี้ โจทก์ยังได้นำเอายอดหนี้ดังกล่าวมาคิดคำนวณดอกเบี้ยชนิดไม่ทบต้นอีก นับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2532 จนถึงวันฟ้อง และการคำนวณคิดดอกเบี้ยของโจทก์ ในระหว่างสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีโจทก์คิดเกินกว่าอัตราที่ระบุในสัญญา และคิด ดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง จำเลยที่ 1 ไม่เคยผิดสัญญากู้ยืมเงินกับโจทก์ การบอกเลิกสัญญา เบิกเงินเกินบัญชีและสัญญากู้ยืมเงินจึงไม่ถูกต้อง โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะนำคดีมาฟ้อง จำเลยที่ 1 ได้ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ตามสัญญาทรัพย์สิน
จำนวน 754,011 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 14
กรกฎาคม 2531 จนกว่าจะชำระเสร็จให้ร่วมกันชำระหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี
จำนวน 524,396.25 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่
31 พฤษภาคม 2532 จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ร่วมกันชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
จำนวน 1,713,479.84 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 13.5 ต่อปีในต้น
เงิน 1,706,759.20 บาท นับแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2532 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่
โจทก์หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองคือที่ดินตามโฉนดเลขที่ 72157 ตำบลสามเสน
ใน (สามเสนในฝั่งเหนือ) อำเภอพญาไท (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูก
สร้างของจำเลยที่ 2 ออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน ค่าขอ
อื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นที่จำเลยทั้งสองฎีกาข้อแรกมีว่าจำเลยทั้งสองชำระ
หนี้ตามสัญญาทรัพย์สินจำนวน 754,011 บาท และชำระหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกิน
บัญชีจำนวน 524,396.24 บาท แก่โจทก์แล้วหรือไม่พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 1 มิได้
ให้การว่าได้ชำระหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี จำนวน 524,369.24 บาท แก่โจทก์
ส่วนจำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การดังนั้นจำเลยที่ 2 ย่อมไม่มีสิทธิฎีกาว่าได้ชำระหนี้
ทั้งจำนวนนั้นแก่โจทก์แล้วฎีกาของจำเลยทั้งสองดังกล่าวเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากัน
มาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ประเด็นวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองข้อสุดท้ายมีว่าโจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีได้เพียงใด ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2531 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ สำนักเพชรบุรี บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 10899 ในวงเงิน 1,000,000 บาท มีกำหนด 12 เดือน ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ทบต้นตามประเพณีของธนาคาร และยินยอมให้โจทก์ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยได้ตามวิธีการของธนาคารพาณิชย์ แต่ต้องไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งตกลงว่า เมื่อถึงกำหนดเวลาตามสัญญา หากไม่มีการต่ออายุการเบิกเงินเกินบัญชีเป็นหลักฐานให้ถือว่าได้มีการตกลงกันให้มีการเบิกเงินเกินบัญชีตามสัญญาต่อไปอีกคราวละ 6 เดือนตลอดไปปรากฏตามเอกสารหมายเลข 16 ต่อมาวันที่ 25 สิงหาคม 2531 จำเลยที่ 1 ได้ทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีครั้งที่ 1 ขอลดวงเงินเบิกเงินเกินบัญชีลงเหลือจำนวน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี และครบกำหนดชำระเงินเกินบัญชีทั้งหมดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2532 ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ ให้มีผลบังคับกันต่อไปตามเดิมปรากฏตามเอกสารหมายเลข 17 แสดงว่าเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2532 แล้ว หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังมิได้บอกเลิกสัญญาต่อกันทั้งมิได้มีการต่ออายุการเบิกเงินเกินบัญชีเป็นหลักฐานเป็นหนังสือกำหนดเวลากันใหม่ให้ถือว่าโจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงให้มีการเบิกเงินเกินบัญชีต่อไปอีกคราวละ 6 เดือน ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ข้อ 4 (เอกสารหมายเลข 16) ดังนั้นเมื่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีครั้งนี้ครบกำหนดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2532 แล้ว แม้โจทก์และจำเลยที่ 1 มิได้ตกลงต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกันอีกก็ตามแต่ก็ไม่ปรากฏว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง จึงถือได้ว่าสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีดังกล่าวมีการต่ออายุสัญญาไปอีก 6 เดือนตามที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 1 สิงหาคม 2532 โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นจากจำเลยที่ 1 ระหว่างวันที่ 1

กุมภาพันธ์ 2532 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2532 ได้ เมื่อรวมกับต้นเงินเดิมเป็นเงิน 524,396.25 บาท จึงถูกต้องแล้ว

พิพากษายืน

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>